

징 계 요 구

1. 제 목 : 영리업무 금지 및 겸직허가 관련 복무규정 위반
2. 징계대상자 : ○○○○○○○○ ○○○#급 직원C
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징계사유

가. 업무개요

위 직원은(이하 ‘징계대상자’라 한다) ****.**.**. 우리 공단에 입사하여 ●● 및 △△△△△△, ▷▷▷▷▷▷ 등지에서 근무하였으며, ****.**.**.부터 현재까지 ○○○○○○○○에서 운영과장 직무를 수행하는 자로 ****.**.**.부터 ****.**.**.까지 육아휴직을 사용한 이력이 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 및 같은 법 시행령 제25조(임직원의 겸직제한), 「한국보훈복지의료공단법」 제13조(겸직제한) 제1항 및 「한국보훈복지의료공단 정관」 제6조(임직원의 겸직제한), 「복무규정」 제8조(영리업무 및 겸업금지)에 따라 우리 공단 직원은 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리 업무의 금지)¹⁾에 따른 영리를 목적으로 하는 업무(이하 ‘금지된 영리업무’)를 겸하지 못하고,

1) 제25조(영리 업무의 금지) 공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.

1. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무
2. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 목적으로 하는 사기업체의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것
3. 공무원 본인의 직무와 관련 있는 타인의 기업에 대한 투자
4. 그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무

‘금지된 영리업무’가 아니라 하더라도 직무 외의 업무에 종사하기 위해서는
정해진 결재권자로부터 겸직 허가를 받아야 합니다.

이와 관련, ●● ◆◆◆◆◆에서는 관련 기준 및 절차 준수가 효과적으로
이루어질 수 있도록 ‘겸직 관련 운영기준 안내 공문을 시행한 바 있습니다.

또한 「인사규정」 제40조의2(휴직의 목적 외 사용 금지)에서 직원이 휴직한 기간
동안 「복무규정」 제8조(영리업무 및 겸업금지)에 따른 영리업무 및 겸업 금지의무를
위반하는 등 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하여서는 안 된다고
규정하고 있습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 징계대상자는 겸직 허가 없이 육아휴직 중 사업자 등록을 한 후 현재
까지 ■■■■ 스마트스토어에서 ◎◎◎◎◎ 실기 세트를 판매하고, 이완 관련
Q&A카페나 강의 영상 무료 제공 사이트 등을 운영하고 있으며, 육아휴직 중 세
차례에 걸쳐 휴직자 복무상황 신고서에 휴직의 목적 외 사용 관련 ‘해당 없음’
으로 제출하였습니다.

[표 1] 개인사업자 보유 현황

사업자번호	상호명	대표자	개업일자 (신고일자)	업태	사업장 소재지

(출처 : 공정거래위원회)

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 *****년 ●● ◎◎◎◎◎ 근무 당시 자녀와의 사별, 가족과 원
거리 생활로 인해 심적, 육체적으로 힘들었는데, 배우자가 취미생활을 권하였고
당시 투잡(Two Job)이 이슈인 시기여서 본인도 시도해 보고자 자격증을 취득하게
되었다고 하였습니다.

또한, 징계대상자는 필기 교재, 실기 세트, ㉠㉠㉠ 영상은 직접 제작했고, 무료로 제공되는 서비스이며, 육아휴직 기간에 자녀를 어린이집에 보낸 후 동영상 촬영하여 ㉠㉠㉠을 제작하였다고 하였습니다.

㉠㉠㉠㉠㉠은 연 #회 있는 실기시험으로 시험 시기에만 실기 세트가 조금씩 판매되고 있어 정기적으로 시간이 소요되는 것은 아니며 광고수수료, 운영 경비, 물품구입비 등을 차감하면 이윤이 남지 않고, 그 외 필기 교재와 ㉠㉠㉠ 영상도 무료 제공으로 수입이 발생하지 않는다고 하였습니다.

다만 징계대상자는 휴직자 복무상황 신고서를 제출할 때 떳떳하지 않다고 생각하여 휴직 목적 외 사용 유무에 대해 솔직하게 기재하지 못하였고, 겸직 제한에 대해 어느 정도는 알고 있었지만, 겸직을 신청하면 회사에서 허가해 주지 않을 것으로 예상하여 겸직을 신청하지 않았다고 하였습니다.

하지만 징계대상자는 ****.**.*.일자 폐업증명서를 제출하였으며, 잘못된 부분에 대해 인정하고 앞으로는 관련 규정을 준수하여 불미스러운 일이 없도록 주의하겠다고 하였습니다.

6. 결론

징계대상자가 영리적인 업무인 인터넷 판매 사업을 스스로 경영하여 영리를 추구하는 행위는 직원으로서 직무능률을 떨어뜨릴 수 있는 ‘금지된 영리업무’이고, 육아휴직 기간 중 이러한 영리업무를 행한 것은 휴직의 목적 외 사용에 해당합니다.

설령 징계대상자의 인터넷 판매 사업 행위가 직무능률을 떨어뜨리는 정도에 까지 이르지 아니하여 금지된 영리업무에 해당되지는 않는다고 하더라도, 이는 겸직 허가를 받지 않고 다른 업무를 겸직한 것으로 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 및 「한국의료공단법」 제13조 제2항 등을 위반하여, 복무규정 제6조(성실·복종의무) 및 제8조(영리업무 및 겸업금지)를 위반한 비위에 해당합니다.

또한 징계대상자가 장기간 공공기관에 재직한 과장급 직원인 점, 휴직자 복무상황 신고서에 휴직의 목적 외 사용과 관련해 인터넷 판매 사업 사실을 밝히지 않은 점, 휴직자 복무상황 신고서 제출 이후에도 영리행위를 계속한 점, 공단에서 ****.**월 임직원 외부활동 집중신고기간을 운영하여 자진신고의 기회가 있었던 점 등을 고려할 때 과실이 경하지 않다고 판단됩니다.

다만, 문제점을 인지하고 사업자 폐지 등 신속하게 조치한 점, 온라인 상점에서 판매한 상품의 종류가 #개로서 그 판매로써 직무를 수행하기 어려울 정도로 능률이 떨어진다고 보기는 어려울 수 있고, 육아휴직을 그 목적을 위해 사용하면서 병행할 수 있는 정도라고 판단될 가능성도 있는 점 등을 참작할 수 있습니다.

따라서, 위 사람은 「공공기관 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 및 같은 법 시행령 제25조(임직원의 겸직제한), 「한국보훈복지의료공단법」 제13조(겸직제한), 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제8조(영리업무 및 겸업금지)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

****. **. .

감 사